

국립무형유산원 공예분야 교육과정 성과물 관리 규정

제정 2026.6.2. 국립무형유산원 예규 제17호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 국립무형유산원(이하 “무형원”) 공예분야 교육과정에서 생산된 성과물(이하 “성과물”)의 귀속·관리·활용에 관한 사항과 그 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

① “공예분야 전문교육과정”이란 무형원이 공예 전승자 양성 및 전통공예 활성화를 목적으로 기획·운영하는 다음 각 호의 과정을 말한다.

1. 무형유산 전통공예 재현·복원 연구 과정
2. 무형유산 전통공예 상품화 연구 과정
3. 무형유산 전통공예 창의공방 레지던시

② “성과물”이란 ①항의 전문교육과정 및 기타 교육과정 참여자가 무형원이 제공한 재료비·창작활동비·교육·자문·지도를 통해 제작한 창작물(문서·사진·영상 포함)을 말한다.

③ “제작자”란 성과물을 제작한 교육 참여자를 말한다.

④ “관리기관”이란 성과물의 보관·활용·기록 등을 담당하는 무형원을 말한다.

제3조(적용범위) 본 규정은 무형원 소속 전 직원, 교육 참여자, 대여·매수·기증 및 외부 기관(개인 포함)에 적용한다. 단, 별도 법령에서 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.

제4조(운영원칙) 무형원은 성과물의 보존·안전·공정한 활용 및 저작자의 인격권 보호를 원칙으로 관리·운영한다.

제2장 운영위원회

제5조(설치 및 구성) ① 원장은 성과물의 관리·활용에 관한 심의·자문을 위해 운영위원회(이하 “위원회”)를 둔다.

② 위원회는 위원장 1인(원장)과 외부전문가·학계·전승자·작가·행정 담당자 등 무형유산 공예분야 전문지식을 갖춘 자를 포함하여 5인 이내로 구성한다.

③ 위원 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

제6조(직무) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 성과물의 분류·관리방침·가치평가 기준
2. 전시·기증·대여·매매 등 활용계획 및 조건
3. 성과물 훼손 시 수리·복원·폐기 등 처리방안
4. 매매 가격 산정기준 및 매각절차
5. 그 밖에 원장이 필요하다고 인정하는 사항

제7조(회의) ① 위원회는 정례회의를 연 2회(상·하반기 각 1회) 개최하되, 필요시 임시회의를 소집할 수 있다.

② 회의는 위원장 포함 3인 이상 참석으로 성립하며, 의결은 참석 위원 2/3 이상 찬성으로 한다.

제3장 관리

제8조(관리책임) ① 원장은 성과물의 관리·활용에 관해 총괄 책임을 진다.

② 관리업무를 수행하기 위하여 관리부서(관리팀)를 두고 관리관·부관리관·담당자를 지정·운영한다.

③ 관리관은 원장, 부관리관은 담당 연구관(또는 사무관)으로 한다.

④ 관리부서는 성과물의 안전한 보관을 위한 보관소를 운영하고 출납·기록·점검업무를 수행한다.

제9조(귀속원칙 및 제출) ① 본 과정에서 무형원이 지원한 재료비·창작활동비 등으로 제작된 성과물은 교육 종료 후 원칙적으로 무형원에 귀속된다.

② 귀속을 위해 제작자는 성과물 카드(별지 제1호), 귀속 계약서(별지 제2호), 개인정보 수집·이용 동의서(별지 제3호) 및 저작권재산권 양도서(또는 이용허락서,

별지 제4호)를 작성·제출하여야 한다. ③ 사진·영상 저작물의 경우 저작권
권 귀속 또는 이용허락 범위를 별도 협의·명시한다.

제10조(관리대장 작성) 관리부서는 귀속된 성과물에 관하여 성과물 관리대장(별
지 제5호)을 작성하여 전자·종이로 보관하고, 귀속 즉시 등록하여야 한다.

제11조(정기점검) 관리부서는 성과물의 상태 및 출납사항에 대하여 연 1회 이상
정기점검을 실시하고 점검결과를 보고서로 작성하여 보관·제출한다. 점검 결과
훼손이 의심되면 즉시 위원회에 보고하여 수리·복원·폐기 등 처리방안을 결정
한다.

제12조(반출·반입 절차) ① 성과물을 반출·반입할 때에는 각각 반출 인수인계
서(별지 제6호), 반입 인계인수서(별지 제7호)를 작성하고 성과물 출납대장(별지
제8호)에 전자기록으로 등재하여야 한다. ② 반출·반입 시 상태(사진 포함)를
점검하고 인위적 훼손이 확인되는 경우 반출자(대여자·반출 신청자)의 책임으
로 수리·복원 비용을 청구할 수 있다. 자연적 훼손에 따른 보수비용은 무형원
이 부담한다.

제13조(보험·포장·운송) 성과물이 외부로 반출되는 경우 포장·운송·보험에
관한 기준을 준수하여야 하며, 비용 부담 주체는 대여·매수 신청서에 명시한다.
대여자는 성과물 반출 전 보험 가입 증빙을 제출하여야 한다.

제4장 활용

제14조(전시·자료화) 성과물은 무형원의 전시·교육·출판·온라인 아카이브
등에 활용할 수 있으며, 전시·사용 시 제작자 명시 등 인격권을 존중한다.

제15조(대여) ① 대여 대상은 다음 각 호에 해당하는 기관으로 한다.

1. 「박물관 및 미술관 진흥법」 제16조제1항에 따라 등록한 박물관 및 미술관
2. 전통공예 교류·확산을 위한 공간
3. 그 밖에 원장이 필요하다고 인정하는 기관

- ② 대여 신청자는 대여 신청서(별지 제9호)를 제출하고, 대여 조건(기간·목적·보험·운송비 부담 등)을 명시하여야 한다.
- ③ 대여기간은 원칙적으로 6개월 이내로 하되 연장할 수 있으며, 6개월 초과 시 현지 점검을 실시한다.

제16조(기증) 기증은 운영위원회의 심의를 거쳐 박물관·문화원 등 관련 기관에 할 수 있다. 기증 시 소유권 이전·관리 책임 등에 관한 사항을 명확히 한다.

제17조(매매) ① 귀속된 성과물은 매매할 수 있으며 매매 절차는 투명하게 운영위원회 심의를 거쳐 결정한다.

② 매매 가격 산정기준은 재료비·지급된 창작활동비·가치평가 등을 고려하여 운영위원회가 결정하고 그 근거를 기록한다.

③ 매매대금은 국고로 귀속되며, 매매를 위한 위탁수수료 등은 예산·회계 규정에 따라 집행한다.

④ 매수인은 성과물 인수·운송·보험·유지보수에 관한 의무를 부담하며, 매수인과의 성과물 매매계약서(별지 제10호)에 이를 명시한다.

제18조(변상 및 손해배상) 대여자·기증수혜기관·매수인 등 외부 반출 수령자는 성과물의 망실·훼손 발생 시 즉시 무형원에 통보하고, 무형원은 통보내용을 검토하여 반환·복원·변상 등 필요한 조치를 취한다. 인위적 훼손에 대해선 변상·수리·복원 비용을 청구할 수 있다.

제19조(개인정보 보호) 개인정보의 수집·이용·보관·파기 등은 개인정보보호법 및 관련 지침을 준수하여 처리하며, 개인정보 보유기간은 관련 기록물 보존기간을 따른다.

제20조(저작권·인격권) ① 성과물의 저작재산권 이전·이용허락은 제출된 별지 서식에 따르며, 저작인격권(성명표시권·동일성유지권 등)은 법률에 따라 존중된다.

② 제작자가 성과물의 사용을 요구할 경우 사전 협의절차를 둔다.

제21조(기타) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 무형원 소관 규정에 따른다.

부칙

(시행일) 본 규정은 공포한 날부터 시행한다.

(종전 규정 정비) 본 규정 시행으로 인해 종전의 관련 규정과 상충되는 조항은 본 규정에 따라 정비한다.

【별지 제1호 서식】

성과물 카드

☐ 무형유산 전통공예 재현·복원 연구 과정		☐ 무형유산 전통공예 상품화 연구 과정	
☐ 무형유산 전통공예 창의공방 레지던시		☐ 기타 공예분야 교육과정	

사진	작 품 명	
	제 작 자	
	제작연도	
	희망가	
	수 량	○건 ○점
	크기(cm)	(가로) ×(세로) ×(높이)
사진	소 재	
	색 상	
사진	특이사항	

【별지 제2호 서식】

귀속 계약서

제1조(목적) 본 계약은 제출자(이하 “제출자”)가 국립무형유산원(이하 “기관”)의 전문교육과정에서 창작한 성과물 및 이에 관한 저작권의 귀속·사용·관리에 관한 제반 권리·의무를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

- 1.“성과물”이라 함은 본 교육과정에서 제출자가 제작·제공한 모든 유형·무형의 창작물(원본·복제물·디지털파일·설계도·사진·영상·메타데이터 등 포함)을 말한다.
- 2.“저작권”이라 함은 저작권법상 복제·전시·공중송신·배포·2차저작물작성 등 모든 경제적 권리를 포함한다.
- 3.“인격권”이라 함은 저작자 표시권·동일성 유지권 등 저작자의 인격적 권리를 말한다.

제3조(당사자 표기)

제출자		생년월일	
전화번호		휴대전화	
주소		이메일주소	
귀속자		사업자등록번호	
주소		전화번호	

제4조(귀속 및 양도)

1. 제출자가 본 교육과정에서 기관이 지원한 창작활동비·재료비 등으로 제작한 성과물의 소유권 및 저작권(경제적 권리 전부)은 성과물의 인도·검수 완료일을 기하여 기관에 귀속된다.
2. 제출자는 본 계약에 따라 성과물에 관한 저작권(경제적 권리 전부)을 기관에 완전·영구·무상으로 양도한다. 양도의 범위는 제2조의 저작권 정의에 따르며, 국내외·매체불문·기간불문으로 한다.
3. 제출자는 성과물을 기관에 인도하고 기관은 인도일로부터 ____일 이내 검수를 완료한다. 검수 기준·절차는 기관이 결정한다. 검수 불합격 시 제출자는 통지일로부터 ____일 내 보완 또는 재인도한다.
4. 제출자는 성과물 및 저작권에 대해 제3자의 권리가 없음을 보증한다.

제5조(귀속품 표기)

연번	작품명	수량 ○건○점	비고
	합계		

제6조(제출자의 인격권 등)

1. 기관은 제출자의 인격권을 존중한다. 기관이 성과물을 변경·편집하거나 2차저작물을 작성하는 경우 제출자의 성명표시 여부 및 동일성 유지와 관련된 사항은 사전에 협의한다(단, 긴급 보존·복원 등 불가피한 경우는 예외).
2. 제출자가 성과물을 포트폴리오 등 개인적 비상업적 목적으로 이용하고자 할 경우 기관의 사전 서면허가를 받아야 하며, 허가 조건(표시방법·범위·수수료 등)은 별도 합의한다.

제7조(사용권의 상세)

1. 기관은 성과물을 복제·배포·전송·전시·대여·기증·판매·공중송신·2차저작물 작성 및 그 권리를 제3자에게 라이선스(서브라이선스 포함)할 전속 권리를 갖는다.
2. 기관이 성과물을 상업적으로 이용하여 발생하는 수익의 정산·배분이 있을 경우 그 기준·절차는 별도 합의한다(별도 합의가 없을 경우 기관 단독 귀속).

제8조(보상·대가·세금) 제출자는 기관으로부터 이미 창작활동비·재료비를 수령하였으며, 추가 저작권 대가는 무상으로 한다.

제9조(인도·점수·보관)

1. 제출자는 성과물을 지정된 방식(현물·디지털)으로 인도하며, 인도비용·보험(운송보험 포함)의 부담 주체는 기관으로 한다.
2. 기관은 인도된 성과물을 안전하게 보관·관리할 의무가 있으며, 보관장소·관리책임자는 성과물 관리대장에 기재한다.
3. 기관의 관리상 과실로 손상·멸실이 발생한 경우 기관은 이에 대한 손해를 배상한다(단, 불가항력 제외).

제10조(보증 및 면책)

1. 제출자는 본 성과물이 제3자의 저작권·초상권·기타 권리를 침해하지 않음을 진술·보증한다.
2. 제3자의 권리침해 주장(청구)이 제기될 경우 제출자는 이를 방어하고 기관에 발생한 모든 손해(변호비 포함)를 배상한다. 단, 기관의 고의·중과실이 있는 경우 예외로 한다.

제11조(보험) 기관 또는 제출자(당사자 간 합의에 따름)는 전시·운송 과정에서 발생 가능한 손해를 대비해 적절한 보험에 가입하고 증빙을 제출한다.

제12조(계약기간 및 종료)

1. 본 계약은 양 당사자가 서명한 날로부터 효력이 발생한다.
2. 본 계약의 유효기간은 저작권법상 보호기간 내에서 유효하다.
3. 계약 종료 후 본 계약에 따라 양도된 저작권은 사용금지 한다.

제13조(해지)

1. 당사자 일방이 중대한 계약위반(허위진술, 납기태만, 제3자권리 침해 등)을 한 경우, 상대방은 서면통지로 본 계약을 해지할 수 있다. 해지 전 시정기간을 30일로 둔다.
2. 해지로 인한 손해배상 범위·절차는 민법 및 본 계약 규정에 따른다.

제14조(손해배상)

1. 본 계약 위반으로 인한 손해가 발생한 경우 위반 당사자는 그 손해를 배상한다. 손해배상액의 제한(상한선) 및 직접·간접손해 구분 등은 별도 합의에 따른다.
2. 손해배상 청구는 손해 발생 및 인지일로부터 30일 내에 하여야 한다.

제15조(비밀유지·개인정보)

1. 당사자는 본 계약 및 성과물과 관련한 비밀정보를 제3자에게 누설해서는 안 된다. 비밀유지의무는 계약종료 후 완성되는 것으로 본다.
2. 개인정보 처리·제공이 필요한 경우 관련 법령에 따라 동의·보호 조치를 이행한다.

제16조(분쟁해결 및 준거법)

1. 본 계약에 관한 분쟁은 우선 당사자 간 성실한 협의를 통해 해결한다. 협의로 해결되지 않을 경우 당사자 합의에 따라 조정 또는 중재를 신청할 수 있다(조정·중재 선택: ____).
2. 소송이 제기되는 경우에는 기관 소재지의 관할법원을 제1심 관할법원으로 한다.
3. 본 계약의 준거법은 대한민국 법률로 한다.

제17조(완전합의·분리가능성·양도금지)

1. 본 계약은 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 구두·서면 합의를 대체한다.
2. 본 계약 조항 중 일부가 무효가 되더라도 나머지 조항은 계속 유효하다.
3. 제출자는 기관의 서면 동의 없이 본 계약상의 지위 또는 권리를 제3자에게 양도할 수 없다(단, 기관은 권리양도 가능).

제18조(통지) 당사자 간 통지는 서면(우편/등기) 또는 전자우편으로 하며, 통지 주소는 본 계약 제3조의 주소로 한다. 주소 변경 시 상대방에게 즉시 서면으로 통지해야 한다.

계약 체결일 : 20〇〇년 월 일

제 출 자

성 명: (인)

주민등록번호:

주 소:

연 락 처:

귀 속 자(국립무형유산원)

성 명: 국립무형유산원장 (인)

주민등록번호(사업자등록번호):402-83-05316

주 소: 전주시 완산구 서학로 95

연 락 처: 063-280-1523

※위 개인정보는 귀속에 관한 제반 절차에 활용되며, 관련문서와 함께 보관됩니다.
귀하는 개인정보의 수집 및 활용을 거부할 수 있습니다. 이 경우 귀속 처리가 불가하
오니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.

【별지 제3호 서식】

개인정보 수집·이용 동의서

우리 원의 「공예분야 교육과정 성과물 관리 규정」에 따라 필요한 개인정보를 수집·이용하고자 개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집·이용)에 의거 다음 사항을 알려드리오니, 동의하여 주시기 바랍니다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적
 - 귀속 계약서 작성에 따른 내부 행정처리 증빙자료
2. 수집하려는 개인정보의 항목
 - 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 서명 등
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
 - 귀속계약서 제출 후 기록물보존 기간 동안 보관(오프라인 출력물로 보관)
4. 기타 개인정보보호법 제 17조(개인정보의 제공), 제18조(개인정보의 이용·제공 제한) 등 개인정보 취급에 관한 상세한 사항은 문화재청 홈페이지 "개인정보보호처리방침" 참고

위와 같이 본인의 개인정보를 수집 및 이용하는 것에 동의합니다. 또한, 동의를 거부할 권리가 있다는 사실을 인지하고 있습니다.

20○○년 월 일

성명 : (서명)

【별지 제4호 서식】

저작재산권 전부에 대한 양도 계약서

저작자 및 저작권 양도인 _____(이하 "양도인"이라 함)과 저작권 양수인 **국립무형유산원**(이하 "양수인"이라 함)은 아래 저작물에 관한 저작재산권(이하 "저작재산권"이라 함)과 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

다 음

제1조(계약의 목적) 본 계약은 저작재산권 이전과 관련하여 양도인과 양수인 사이의 권리관계를 명확히 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(계약의 대상) 본 계약의 대상이 되는 권리는 아래의 저작물(이하 "대상저작물")에 대한 저작재산권으로 한다. (단, 2차적저작물작성권을 포함하는 경우 제3조제2항의 단서조항은 삭제한다.)

제목(제호) :

저작자 :

종 별 : ☐ 어문저작물, ☐ 음악저작물, ☐ 연극저작물, ☐ 미술저작물,
☐ 건축저작물, ☐ 사진저작물, ☐ 영상저작물, ☐ 도형저작물,
☐ 컴퓨터프로그램저작물, ☐ 기타()

권리 : 저작재산권 전부

- ☐ 복제권, 공연권, 공중송신권(방송권, 전송권, 디지털음성송신권), 전시권, 배포권, 대여권
☐ 2차적저작물작성권

제3조(저작재산권 양도범위) 본 계약에 의한 저작재산권 양도 범위는 제2조에서 정한 복제권 등 저작재산권 일체를 의미한다.

제4조(양도 기간) 대상저작물에 대한 권리 양도 기간은 ____년 __월 __일부터 ____년 __월 __일 까지로 한다. 다만 매매가 이루어진 경우 양도 기간은 자동으로 종료된 것으로 한다.

제5조(양도인의 의무) ① 양도인은 양수인에게 제3조에 의한 대상저작물의 저작재산권을 양도한다.

- ② 양도인은 양수인에게 ----년 --월 --일까지 저작권재산권 이전에 필요한 일체의 서류를 제공한다. 만일, 대상저작물이 한국저작권위원회에 등록되어 있지 않은 경우, 양수인이 요청하면 양도인은 대상저작물의 저작권재산권을 등록한 후 위 의무를 이행한다.
- ③ 양도인은 대상 저작물의 저작권재산권 양도 이후, 대상저작물의 제호 및 내용의 전부 또는 일부와 동일한 저작물을 제3자에게 양도하거나, 질권을 설정, 대상저작물의 이용허락을 위한 설정계약 등을 하여서는 아니 된다.

제6조(양수인의 의무) 양수인은 저작자의 저작인격권을 침해하지 아니한다. 다만, 대상저작물의 본질적인 내용을 변경하지 않는 범위 내에서의 사소한 수정 및 편집은 가능하다.

제7조(확인 및 보증) 양도인은 양수인에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보증한다.

- ① 대상저작물의 저작권양도계약을 체결하는데 필요한 권리 및 권한을 적법하게 보유하고 있다는 것
- ② 대상 저작물의 내용이 제3자의 저작권, 인격권, 상표권을 비롯한 일체의 사적 권리를 침해하지 아니한다는 것
- ③ 본 계약을 체결하기 전 대상저작물의 제호 및 내용의 전부 또는 일부와 동일 또는 유사한 저작물을 제3자에게 양도하거나, 질권을 설정했다는 사실이 없다는 것
- ④ 대상저작물의 이용허락을 위한 설정계약의 유무

제8조(계약내용의 변경) 본 계약 내용 중 일부를 변경할 필요가 있는 경우에는 양도인과 양수인의 서면합의에 의하여 변경할 수 있으며, 그 서면합의에서 달리 정함이 없는 한, 변경된 사항은 그 다음날부터 효력을 가진다.

제9조(계약의 해제) ① 당사자는 천재지변 또는 기타 불가항력으로 계약을 유지할 수 없는 경우에 본 계약을 해제할 수 있다.

- ② 당사자는 상대방이 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우에 상당한 기간을 정하여 상대방에게 그 시정을 촉구하고, 상대방이 그 기간이 지나도록 이행하지 아니하는 경우에는 계약을 해제할 수 있다. 다만, 상대방이 명백한 시정 거부 의사 표시하였거나 위반 사항의 성격상 시정이 불가능하다는 것이 명백히 인정되는 경우에는 위와 같은 촉구 없이 계약을 해제할 수 있다.
- ③ 본 계약에 대한 해제권의 행사는 상대방에 대한 손해배상청구권 행사에 영향을 미치지 아니한다.

제10조(손해배상) 당사자가 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우, 그로 인하여 상대방에게 발생한 모든 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 제9조 1항의 사유로 본 계약을 이행하지 못한 경우에는 손해배상책임을 면한다.

제11조(비용의 부담) 계약 체결에 따라 발생하는 비용은 당사자가 동등하게 부담한다.

제12조(분쟁해결) ① 본 계약에서 발생하는 모든 분쟁은 양도인과 양수인이 상호 원만한 합의에 이르도록 노력하여야 하며, 분쟁이 원만히 해결되지 않는 경우에 한국저작권위원회에 조정을 신청할 수 있다.

② 제1항에 따라 해결되지 아니할 때에는 대한민국의 민사소송법 등에 따른 관할법원에서의 소송에 의해 해결토록 한다.

제13조(비밀유지) 양 당사자는 본 계약의 체결 및 이행과정에서 알게 된 상대방에 관한 정보, 본 계약의 내용 및 대상저작물의 내용을, 상대방의 서면에 의한 승낙 없이 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.

제14조(기타부속합의) ① 양도인과 양수인은 본 계약의 내용을 보충하거나, 이 계약에서 정하지 아니한 사항을 규정하기 위하여 부속합의서를 작성할 수 있다.

② 제1항에 따른 부속 합의는 본 계약의 내용과 배치되거나 위반하지 않는 범위 내에서 유효하다.

제15조(계약의 해석 및 보완) 본 계약서에서 명시되어 있지 아니하거나 해석상 이견이 있을 경우에는 저작권법, 민법 등을 준용하고 사회 통념과 조리에 맞게 해결한다.

제16조 (계약 효력 발생일) 본 계약의 효력은 계약 체결일로부터 발생한다.

20〇〇년 월 일

양도인

성 명: (인)

주민등록번호:

주 소:

연 락 처:

양수인

성 명: 국립무형유산원장 (인)

주민등록번호(사업자등록번호):402-83-05316

주 소: 전주시 완산구 서학로 95

연 락 처: 063-280-1432

【별지 제5호 서식】

성과물 관리대장

관리번호	성과물명	제작자	제작 연도	재료	크기(cm)	작품 상태	가격	보관 장소	비고
사진 재현복원_ 제작년도_ 순번					가로: 세로: 높이:				
사진 상품화_ 제작년도_ 순번									
사진 창의공방_ 제작년도_ 순번									

【별지 제6호 서식】

성과물 반출 인계인수서

반출자(기관)		담 당 자	
요 청 일		반출일	
반출사유			
반출수량		반출장소	

연번	관리번호	작품명		수량	비고
소계					

2000년 0월 0일

반출자(기관)	소 속 :
	인수자 : (서명)

국립무형유산원	소 속 :
	인계자 : (서명)

【별지 제7호 서식】

성과물 반입 인계인수서

반입자(기관)		담 당 자	
요 청 일		반입일	
반입사유			
반입수량		반입장소	

연번	관리번호	작품명		수량	비고
소계					

20〇〇년 〇월 〇일

반입자(기관)	소 속 :
	인계자 : (서명)

국립무형유산원	소 속 :
	인수자 : (서명)

【별지 제8호 서식】

성과물 출납대장

관리 번호	명칭	수량		반출					반입				
		건	점	일시	요청자	담당자	장소	사유	일시	요청자	담당 자	장소	사유

【별지 제9호 서식】

성과물 대여신청서

대 여 자 정 보	기관(개인)		연 락 처	
	생년월일		전자우편	
	주 소			

대 여 내 용	수 령 일	
	반 납 일	
	대여기간	
	대여목적	
	대 여 품	
	전시공간 작품보관 인력사항	
	기타 사항	

위와 같이 국립무형유산원 전문교육 성과물을 대여합니다.

20〇〇년 〇월〇일

대 여 자(기 관)

(서명)

※ 변상 책임에 관한 사항

- 대여자(기관)는 대여품의 분실 및 훼손 등 문제발생 시 즉시 국립무형유산원에 통보하여야 하며, 대여품은 통보내용을 검토하여 반환, 변상, 수리·복원 등 필요한 조치를 하여야 합니다.
- 대여자(기관)가 대여품을 분실하였을 때에는 국립무형유산원의 요구에 따라 그에 상응하는 금액으로 변상하여야 합니다.
- 대여자(기관)가 대여품을 훼손하였을 때에는 국립무형유산원의 요구에 따라 그 대여품을 수리·복원 하여야 합니다. 수리·복원이 불가능할 경우 그에 상응하는 금액을 변상하여야 합니다.

※ 개인정보 취급에 관한 사항

- 개인정보보호법 제15조 1항(개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의 합니다.
- 위의 개인정보는 대여에 관한 제반 절차에 활용되며, 관련문서와 함께 보관됩니다. 귀하는 개인정보의 수집 및 활용을 거부할 수 있습니다. 이 경우 대여 처리가 불가하오니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.

☐ 동의

☐ 비동의

【별지 제10호 서식】

매수인과 국립무형유산원 간의 매매계약서

매수인 (이하 ‘매수인’)과 국립무형유산원은 20○○. ○○. ○○. 다음과 같이 성과물의 매매계약을 체결한다.

다 음

제1조(목적) 본 계약은 국립무형유산원이 매수인에게 성과물의 소유권을 이전하고 매수인이 그 대금을 지급함에 있어서 필요한 제반 사항과 당사자의 권리 및 의무를 규율함에 목적이 있다.

제2조(매매 대상 작품) 국립무형유산원은 아래 목록에 표시된 성과물 ○점을 매수인에게 매도한다.

	성과물명	제작자	제작연도	재료	크기
1					
2					
3					

제3조(매매대금 및 지급 방법) ① 매수인은 국립무형유산원에 성과물 매매대금으로 금 ○○○원을 지급한다. 그 구체적인 지급 금액과 일정은 다음과 같다.

1. 계약 체결과 동시에 총액의 100% 지급
- ② 국립무형유산원이 매수인으로부터 매매대금을 수령하면 소유권은 이전된다.

제4조(작품의 인도) 매수인은 매매대금 지급 후 본인이 직접 성과물이 있는 장소에서 성과물을 인수하여야 한다. 이 때 운송료 및 보험료는 매수인이 부담한다.

제5조(작품의 관리) ① 성과물이 제4조에서 정한 인수일 이전에 불가항력적인 사유 또는 국립무형유산원 귀책사유로 멸실, 파손, 도난되어 계약의 목적을 달성할 수 없게 된 경우 국립무형유산원은 계약금을 반환하여야 하며, 이 때 매수인은 별도로 손해배상을 청구할 수 없다.

② 국립무형유산원은 성과물의 설치, 전시, 유지, 관리 등에 관한 매뉴얼을 소지하고 있는 경우 제4조에 따른 성과물 인도와 함께 매수인에게 교부한다.

③ 국립무형유산원은 성과물 인도 후 성과물이 자연적으로 마모되거나 변색, 변형, 훼손된 경우 제작자로 하여금 작품을 유지, 보수할 수 있는 방법을 매수인에게 전달할 수 있으며, 성과물의 동일성을 유지할 수 있도록 적극적으로 협조하여야 한다.

제6조(확인 및 보증) ① 국립무형유산원은 성과물에 대한 소유권을 적법하고 유효하게 보유하고 있어 이에 관한 어떠한 법률적 문제도 없음을 보증한다.

② 국립무형유산원은 성과물의 인도 시 제작자가 창작한 진품임을 확인하는 내용의 진품 확인서 등 문서 또는 공인된 감정인에 의한 감정 서류를 첨부한다.

③ 매수인이 제2항에 따른 확인 또는 감정 외에 추가적인 요청을 하는 경우, 매수인은 본 계약 체결 후 인도 시점 이전까지 별도로 지정한 감정인을 대동하여 작품의 진위 여부를 감정할 수 있으며, 국립무형유산원은 이에 협조하여야 한다. 만약 감정 결과 작품이 위작이라는 의견이 나올 경우, 매수인은 본 계약을 해제하고 계약금을 반환받을 수 있다.

④ 본 계약 체결 이후 공인된 감정 의견에 의해 작품이 위작이라는 사실이 확인된 경우, 국립무형유산원은 작품이 위작이라는 점을 알지 못하였다는 것에 대하여 고의 또는 과실이 없음을 증명하지 아니하는 한 매수인에 대한 손해배상책임을 면할 수 없다.

제7조(저작권) ① 성과물에 대한 소유권 이전에도 불구하고 작품의 저작권은 작가에게 귀속된다.

② 매수인은 성과물 원본의 소유자로서 그 저작물을 원본에 의하여 전시할 수 있다. 다만 가로·공원·건축물의 외벽 그 밖에 공중에게 개방된 장소에 향시 전시하는 경우에는 저작권자의 동의를 얻어야 한다.

③ 매수인은 전항에 따른 전시를 하는 경우 미술계의 관례에 따라 작가의 의사에 반하지 않는 방법으로 작가의 성명, 작품명, 작품의 재료 및 크기를 표시하여야 한다.

④ 매수인은 성과물에 대한 변조, 개작, 훼손 등 작가의 인격권을 해하는 방법으로 성과물을 이용하여서는 아니 되며, 성과물을 철거할 경우에도 작가의 인격권을 존중하여야 한다.

⑤ 저작권자가 성과물에 관한 저작권침해행위에 대하여 법적 조치를 취하기 위해 성과물의 원본을 확인하여야 하는 등 필요한 경우 매수인은 저작권자의 침해배제조치에 협력하여야 한다.

제8조(권리·의무의 양도금지) 양 당사자는 상대방의 사전 동의 없이 본 계약상의 권리·의무를 제3자에게 양도하거나 담보의 목적으로 제공할 수 없다.

제9조(계약의 해제) ① 국립무형유산원 매수인이 매매대금을 지급할 때까지 매수인에게 계약금을 상환하고 본 계약을 해제할 수 있으며, 매수인은 성과물을 인수할 때까지 본 계약을 해제할 수 있다.

② 당사자는 천재지변 또는 기타 불가항력으로 계약을 유지할 수 없는 경우에 본 계약을 해제할 수 있다.

③ 당사자는 상대방이 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우에 상당한 기간을 정하여 상대방에게 그 시정을 촉구하고, 상대방이 그 기간이 지나도록 이행하지 아니하는 경우에는 계약을 해제할 수 있다. 다만, 상대방이 명백한 시정 거부 의사를 표시하였거나 위반 사항의 성격상 시정이 불가능하다는 것이 명백히 인정되는 경우에는 위와 같은 촉구 없이 계약을 해제할 수 있다.

④ 본 계약에 대한 해제권의 행사는 상대방에 대한 손해배상청구권 행사에 영향을 미치지 아니한다.

제10조(손해배상) 당사자가 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우, 그로 인하여 상대방에게

발생한 모든 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 제9조 제2항의 사유로 본 계약을 이행하지 못한 경우에는 손해배상책임을 면한다.

제11조(분쟁해결 등) ① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 양 당사자는 상호 협의하여 분쟁을 해결하기 위해 노력한다.

② 당사자가 본 계약에 관련된 소송을 제기하는 경우 (상대방의 주소지를 관할하는 법원을 표기한다) 을 제1심 관할법원으로 한다.

제12조(본 계약의 효력) ① 본 계약의 효력은 계약 체결일로부터 발생한다.

② 본 계약은 그 내용과 관련하여 협의, 논의, 합의, 회의록, 비망록, 메모, 이메일, 양해각서 기타 그 명칭 여하를 불문하고 과거로부터 본 계약 체결일까지 당사자 간의 일체의 구두 또는 서면의 합의나 의사에 우선하며, 그와 같은 구두 또는 서면의 합의나 의사는 본 계약의 내용과 충돌하거나 상반되는 한 효력이 없다.

③ 당사자는 본 계약의 내용을 보충·변경하거나 본 계약에서 정하지 아니한 사항을 규정하기 위하여 양 당사자의 합의에 의하여 서면으로 된 부속 합의서를 작성할 수 있으며, 서명날인된 부속 합의서를 본 계약서의 말미에 첨부하여야 한다.

제13조(기타) 본 계약에 명시되지 않은 사항은 양 당사자가 성의를 갖고 상호 협의로 결정하되, 관련 법규, 일반적인 상관례, 대한민국 미술계의 통상적인 관례에 따른다.

20〇〇년 월 일

매수인

성 명: (인)

주민등록번호:

주 소:

연 락 처:

매도인

성 명: 국립무형유산원장 (인)

주민등록번호(사업자등록번호):402-83-05316

주 소: 전주시 완산구 서학로 95

연 락 처: 063-280-1432